



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 19/03/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processo: TC-024583.989.24-9.

Representante: José Eduardo Bello Visentin (OAB/SP n.º 168.357).

Representada: Prefeitura Municipal de Limeira.

Responsáveis: - Mário Celso Botion, Prefeito à época da subscrição do edital; e

- Murilo Berbert Avigo Félix, atual Prefeito.

Advogados: Thiago Contreras (OAB/SP n.º 293.198), Fabio Mariano (OAB/SP n.º 251.022), Marcelo Palavéri (OAB/SP n.º 114.164), Flávia Maria Palavéri (OAB/SP n.º 137.889), Renata Maria Palavéri Zamaro (OAB/SP n.º 376.248), Olga Amélia Gonzaga Vieira (OAB/SP n.º 402.771), Bárbara Sanches Esteves (OAB/SP n.º 444.821), Ruth dos Reis Costa (OAB/SP n.º 188.312), Murilo Cesar Pavezi (OAB/SP n.º 453.008) e Tiago Alberto Freitas Varisi (OAB/SP n.º 422.843).

Assunto: Representação formulada contra o Edital n.º 212/2024 do Pregão Eletrônico n.º 192/2024, Processo Administrativo n.º 35310/2024, objetivando a troca do piso esportivo – Contrato FINISA n.º 0615.892-21.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Trata-se de Representação formulada pelo Advogado **José Eduardo Bello Visentin** contra o Edital n.º 212/2024 do Pregão Eletrônico n.º 192/2024, Processo Administrativo n.º 35.310/2024, deflagrado pela Prefeitura de Limeira, objetivando a troca do piso esportivo – Contrato FINISA n.º 0615.892-21.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Em linhas gerais, o peticionário, com citações de orientações jurisprudenciais, combate os seguintes aspectos do ato convocatório:

- a)** requisição indevida de certidão negativa de recuperação judicial (subitens 2.1.5.2¹ e 3.6.1.2²);
- b)** exigência genérica de comprovação de qualificação técnica, sem eleição de parcelas de maior relevância (subitem 3.4.1.1 do edital³ e capítulo V do Memorial Descritivo⁴);
- c)** inapropriado posicionamento da imposição da habilitação técnica em apêndice, fora do corpo principal do instrumento convocatório;
- d)** requisição equivocada de que o preposto da futura contratada seja engenheiro civil ou equivalente registrado no CREA, por duas razões – **(i)** se fosse legítima solicitação da espécie, deveria ser permitido também que tal figura esteja vinculada ao CAU; e **(ii)** esse tipo de demanda de formação apenas pode ser feita em relação ao responsável técnico, de sorte a haver violação ao princípio da legalidade; e
- e)** falta de fundamentação para as especificações do piso esportivo definido no memorial descritivo, não estando explicitadas as razões da escolha desse material em detrimento de outras soluções existentes no mercado, citando a possibilidade de revestimentos “[...] *de polipropileno, com amortecimento por*

¹ 2.1.5. Não será admitida a participação de proponente:
[...]

2.1.5.2. Em recuperação judicial, exceto se a empresa estiver amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de processo licitatório.

² 3.6.1.2. Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

³ 3.4.1.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do certame, por meio de atestados de desempenho anterior fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU;

⁴ V - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Tendo em vista as características do projeto básico e dos serviços a serem executados, deverá ser exigida a comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico), e da qualificação operacional, mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrados nas entidades profissionais competentes para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



manta emborrachada (como contrapiso), com amortecimento por pinos com pontas de borracha (sem contrapiso) etc. [...]”.

Em conclusão, requer a concessão de medida liminar de paralisação do torneio, a fim de que seja determinada a anulação do procedimento ou a reforma do ato convocatório nos pontos impugnados.

Vislumbrou-se, ao menos em tese, potencial vulneração à higidez da licitação, em desatenção às normas de regência da matéria.

Por esse motivo, assinalou-se à autoridade responsável lapso temporal para a oferta de exemplar do instrumento questionado e justificativas.

No interesse da lisura do certame e, considerando que este Tribunal poderá decidir pela alteração da peça editalícia, determinou-se a suspensão da competição até apreciação final do tema.

As medidas preliminares adotadas foram referendadas em Sessão Plenária de 05/02/2025.

Adequadamente notificada, a Municipalidade apresentou documentos e esclarecimentos de seu interesse.

A princípio, diz que os regramentos pertinentes a empresas em recuperação judicial (subitens 2.1.5.2. e 3.6.1.2.) estão fundamentados no artigo 69, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021.

Nesse sentido, delineia que, nos contextos jurídico e contábil, a expressão “feitos sob falência”, constante do sobredito dispositivo legal, abarca *processos judiciais relacionados a falências, concordatas ou recuperações judiciais*, bem como que *a certidão negativa de feitos sobre falência [...] é um documento emitido pelo distribuidor judicial que comprova a inexistência de ações dessa natureza contra o licitante em sua sede.*

A título exemplificativo, menciona documento único expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual alberga *todas as hipóteses previstas tanto no edital quanto nas normas aplicáveis ao tema*, bem como se destina a permitir a verificação da solvência financeira da empresa e sua capacidade de cumprir obrigações contratuais eventualmente assumidas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Explica que, no caso de a licitante oferecer certidão positiva para recuperação judicial, o procedimento observado será o definido no Enunciado Sumular n.º 50 desta Corte.

Defende, à vista disso, que, em última instância, o ato de chamamento permite a aferição do Plano de Recuperação Judicial homologado, assegurando, então, que a empresa detém condições mínimas para a assunção das obrigações derivadas da avença a ser firmada.

Considera, portanto, que a entrega de certidão negativa ou mesmo a carência dela não resultará, necessariamente, na inabilitação da interessada, desde que verificadas suas demais qualificações, dentro dos limites legais, até mesmo em razão da previsão contida no subitem 3.8.1. editalício⁵.

No que tange à qualificação técnica, compreende ser inadequada a fixação de parcelas de maior relevância em licitações cujos objetos não demandem habilidades específicas ou envolvam alta complexidade.

Destaca que “Para fornecimentos genéricos, como produtos industrializados ou materiais de consumo, a obrigatoriedade de atestados pode configurar uma restrição injustificada à competitividade”. Preconiza que, “Nesses casos, documentos como alvarás, registros de produtos em órgãos reguladores e declarações do licitante ou Atestado de Capacidade Técnica que comprovem aptidão mínima de fornecimento de itens similares e pertinentes ao objeto da licitação são suficientes para comprovar a capacidade de fornecimento e a qualidade do produto ofertado [...]”.

Desse modo, lembrando que a planilha orçamentária é composta por apenas quatro itens, dentre os quais a atividade de *troca de piso em madeira para quadra poliesportiva flexível, conforme padrão existente* representa 98,64% do montante total calculado para a contratação, afirma ser evidente que a aptidão

⁵ “**3.8.1.** Encerrado o prazo e as eventuais prorrogações para a entrega dos documentos de habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para, a qualquer tempo, complementar informações acerca dos documentos já apresentados no sistema eletrônico, podendo ocorrer a suspensão da sessão pública **por até 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis uma única vez**, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que necessário para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e por ocasião da apresentação das propostas”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



técnica deve recair em tal atividade, independentemente de descrição expressa do item de maior relevância.

Na sequência, reconhece que houve equívoco na solicitação de que o preposto indicado pela contratada seja engenheiro civil ou equivalente, registrado na respectiva entidade de classe, porquanto o correto seria prever que esse profissional pudesse possuir outra formação compatível, com o devido registro.

Sem embargo disso, assevera que a demanda, na forma como feita, não encontra vedação no normativo regente da temática nem se revela desarrazoada em virtude das funções que a figura do preposto desempenhará por ocasião da execução do escopo licitado.

Explicita que a escolha do piso em madeira flutuante tem por finalidade propiciar a redução de lesões provocadas por impactos repetitivos, além de aumentar o impulsionamento dos atletas, estando, ademais, em conformidade com o padrão atualmente existente no Ginásio de Esportes local.

Agrega, também, que a equipe responsável avaliou que o material selecionado permite o aproveitamento da base existente sob o piso esportivo, sem obrigatoriedade de adaptações, as quais seriam necessárias em caso de alterações no tipo de revestimento.

Pleiteia, por fim, a improcedência da Representação, para dar continuidade ao processamento do Pregão.

O Ex-Chefe do Executivo Representado, Sr. Mário Celso Botion, compareceu aos autos para aludir que, como a partir de 1º/01/2025 não é mais Prefeito Municipal, incumbe à atual gestão a oferta de justificativas e a adoção de outras providências necessárias relativas a este feito.

Solicita, portanto, a exclusão de seu nome do presente processado em virtude do término de seu mandato, assim como que todas as notificações e comunicações futuras sejam direcionadas à Representada, por meio de seu novo Administrador.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



A **Assessoria Técnica**, conjugados os enfoques de **engenharia e jurídico**, com o endosso de sua **Chefia**, manifesta-se pela **parcial procedência** da Representação.

No mesmo sentido o parecer do **Ministério Público de Contas**.

É o relatório.

GC.CCM-21



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 19/03/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processo: TC-024583.989.24-9.

Representante: José Eduardo Bello Visentin (OAB/SP n.º 168.357).

Representada: Prefeitura Municipal de Limeira.

Responsáveis: - Mário Celso Botion, Prefeito à época da subscrição do edital; e
- Murilo Berbert Avigo Félix, atual Prefeito.

Advogados: Thiago Contreras (OAB/SP n.º 293.198), Fabio Mariano (OAB/SP n.º 251.022), Marcelo Palavéri (OAB/SP n.º 114.164), Flávia Maria Palavéri (OAB/SP n.º 137.889), Renata Maria Palavéri Zamaro (OAB/SP n.º 376.248), Olga Amélia Gonzaga Vieira (OAB/SP n.º 402.771), Bárbara Sanches Esteves (OAB/SP n.º 444.821), Ruth dos Reis Costa (OAB/SP n.º 188.312), Murilo Cesar Pavezi (OAB/SP n.º 453.008) e Tiago Alberto Freitas Varisi (OAB/SP n.º 422.843).

Assunto: Representação formulada contra o Edital n.º 212/2024 do Pregão Eletrônico n.º 192/2024, Processo Administrativo n.º 35310/2024, objetivando a troca do piso esportivo – Contrato FINISA n.º 0615.892-21.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. TROCA DE PISO ESPORTIVO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE ALTERNATIVA DE APRESENTAÇÃO DO RESPECTIVO PLANO HOMOLOGADO. IMPOSSIBILIDADE. DICÇÃO DO ARTIGO 69, INCISO II, DA LEI N.º 14.133/2021. HABILITAÇÃO TÉCNICA. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA OU VALOR SIGNIFICATIVO DO OBJETO. DEFINIÇÃO. NECESSIDADE. PREPOSTO DA CONTRATADA. ENGENHEIRO CIVIL OU EQUIVALENTE REGISTRADO NO CREA. ILEGALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECOMENDAÇÕES.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Em preliminar, não acolho o pleito formulado pelo Ex-Prefeito de Limeira, Sr. Mario Celson Botion, no sentido da exclusão de seu nome dos presentes autos, em consonância com a jurisprudência desta Casa, ilustrada no julgamento dos TC-009526.989.24-9 e TC-009537.989.24-6 – Pedidos de Reconsideração – (Sessão Plenária de 24/04/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo)

Isso porque, tratando-se de Cautelar em Procedimento de Contratação, tem-se que são responsáveis pelo certame em apreço tanto o Sr. Mario Celson Botion, Prefeito de Limeira ao tempo da deflagração deste torneio (2024) e, portanto, autoridade máxima em nome de quem foram expedidas todas as notificações desta Corte; e o atual Chefe daquele Executivo, Sr. Murilo Berbet Avigo Félix, que, assumindo a gestão do referido Município no exercício corrente, também passou a receber as cientificações emitidas por este Tribunal, tendo tido, inclusive, a oportunidade de ofertar esclarecimentos de seu interesse, ocasião em que, frise-se, defendeu a manutenção das cláusulas editalícias impugnadas neste feito.

No mérito, a instrução do feito revela a **parcial procedência** da Representação.

De início, impõe-se a exclusão dos subitens 2.1.5.2. e 3.6.1.2. do ato convocatório⁶, porquanto o instituto da recuperação judicial, em que pese o

⁶ “**15.1.3.1. Certidão negativa de Falência e Recuperação Judicial**, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante, expedida com data não superior a **60 (sessenta) dias** que antecederem a abertura das propostas, Lei nº 14.133, de 2021, Art. 69, *caput*, Inciso II.

15.1.3.2. Caso não conste na Certidão o prazo de validade da mesma, será considerado o prazo de **60 (sessenta) dias** contados da data da sua emissão.

15.1.3.3. Caso a licitante apresente a Certidão Positiva de concessão de Recuperação Judicial ou extrajudicial, será necessária a apresentação do Plano de Recuperação Judicial ou extrajudicial, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira.

15.1.3.4. Nos termos do verbete de Súmula nº 15, do E. TCE/SP, a licitante que estiver com Plano de Recuperação Judicial ou extrajudicial homologado pelo juízo competente não se exime de apresentar os demais documentos de habilitação econômico-financeira previstos neste edital”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



disposto na Súmula n.º 50 deste Tribunal, não está abarcado pela dicção do artigo 69, inciso II, da Nova Lei de Licitações e Contratos de 2021⁷, cujo teor permite apenas a requisição de certidão negativa de processos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Tal entendimento decorre do julgamento dos processos TC-014069.989.23-4 (Sessão Plenária de 16/08/2023, sob relatoria do e. Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues), TC-001390.989.24-2 (Sessão Plenária de 22/05/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Robson Marinho), TC-018450.989.24-9 (Sessão Plenária de 06/11/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli), TC-021736.989.24-5 (Sessão Plenária de 27/11/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Dimas Ramalho) e, mais recentemente, do TC-024666.989.24-9 (Sessão Plenária de 19/02/2025, sob relatoria do e. Conselheiro Substituto-Auditor Alexander Manir Figueiredo Sarquis), cuja voto condutor, ao apreciar questionamento análogo envolvendo as mesmas partes do presente feito, assim consignou:

[...] **3.2** De plano, embora reconheça que as disposições relacionadas à recuperação judicial e extrajudicial se encontram em sintonia com a Súmula nº 50, há de se ressaltar que aquele enunciado fora elaborado ainda na vigência da Lei nº 8.666/93, com o propósito de adequar a cláusula relacionada à concordata, extinta do ordenamento jurídico. Todavia, a Nova Lei de Licitações, em seu artigo 69, de forma categórica, estabelece apenas a possibilidade de se requisitar “certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante”, hipótese que não abrange a recuperação judicial ou extrajudicial, como pretende a Representada. Nesse sentido, aliás, vem decidindo este E. Plenário, a exemplo do voto proferido pelo e. Conselheiro MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI, nos autos do TC-018450.989.24-9:

“Procede, na esteira de entendimento jurisprudencial citado por ATJ-Jurídica, censura à exigência de certidão negativa de recuperação judicial para fins de habilitação, exegese do artigo 69, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Ao ensejo, propõe-se a este Egrégio Plenário reflexão sobre a possibilidade de emissão, à margem da decisão que vier a ser proferida, de Aviso aos jurisdicionados acerca da inaplicabilidade direta da Súmula TCESP nº 50 após o advento

⁷ “Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Tal como consta em menção expressa no edital divulgado pelo Município de Araraquara, atuação rotineira deste Tribunal sobretudo em sede de exame prévio de edital tem demonstrado que muitos órgãos reproduzem a exigência de certidão de recuperação judicial com fundamento em aludido verbete que, por muitos anos balizou legitimamente a atuação de nossos jurisdicionados, hoje não pode mais ser utilizado de maneira direta e integral dada a mudança legislativa.

Cabe registrar, a propósito de tema, que este Egrégio Plenário, sob Relatoria do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, assim deliberou em sessão de 14 de agosto último:

2.3 Ademais, encontra-se superado o enunciado da Súmula nº 50 pelo disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21, o que impõe seja excluída a exigência de certidão negativa de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial. (TC-014092.989.24).

Portanto, à luz do atual contexto normativo, descabe a exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, eis que o documento não é contemplado pela Lei nº 14.133/2021 [notas de rodapé suprimidas].

Relativamente à qualificação técnica, não houve, de fato, a definição das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo no subitem 3.4.1.1 da peça editalícia, voltado à requisição de documentação afeta à habilitação operacional, nem no Capítulo V do Memorial Descritivo, cuja redação, além de também demandar a oferta de atestados capazes de demonstrar a capacidade da empresa licitante, solicita a entrega de Certidão de Acervo Técnico para fins de prova da aptidão do profissional.

Com efeito, embora a defesa do Município afirme que as aludidas exigências recaem em “piso de madeira para quadra poliesportiva flexível”, isso não constou, expressamente, do edital, nem dos esclarecimentos genéricos ofertados pela Representada na via administrativa em relação à dúvida suscitada a esse respeito⁸.

⁸ “Boa tarde. É correto entender que para comprovação de capacidade técnica (item 3.4.1.1 do edital) as licitantes deverão apresentar junto com a documentação de habilitação atestado(s) de capacidade técnica devidamente acompanhado(s) de sua respectiva CAT comprovando ter executado piso esportivo flutuante em madeira para quadra haja visto ser o item de maior relevância do edital? Atenciosamente.

O edital solicita a compatibilidade do objeto: Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do certame, por meio de atestados de desempenho anterior fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU; [...]”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Ademais, citada atividade é composta por outras 4 (quatro), abaixo transcritas, consoante se depreende do orçamento sintético global⁹ e do tópico I do Memorial Descritivo:

- Remoção do piso existente;
- Instalação do sistema flutuante com os amortecedores de impacto, tarugamento aparelhados paralelos e a chapa de compensado.
- Instalação do assoalho de madeira maciça com prego espiralados, raspagem desengrosso e calafetação do assoalho.
- Aplicação do verniz de poliuretano especial fosco anti-reflexivo, e demarcação esportiva conforme regras oficiais de cada modalidade em tinta de alta resistência.

Dessa forma, segundo avaliação empreendida por ATJ, sob a vertente técnica, ainda que o aludido macro serviço tivesse sido expressamente fixado como parcela de maior relevância, isso representaria requisição de experiência em atividade específica, em prejuízo à competitividade e em descompasso com o Enunciado Sumular n.º 30.

Por outra vertente, como já registrado por ocasião do decisório determinativo da paralisação desta disputa, o caráter genérico das cláusulas de qualificação técnica constantes da atual versão do instrumento, no caso do escopo desta licitação, tem o condão de ensejar incertezas nas condições de ingresso, eliminações indevidas e avaliações excessivamente subjetivas na fase habilitatória, colocando em risco a isonomia e o princípio do julgamento objetivo.

Dessa forma, à luz do artigo 67, § 1º, do Novo Estatuto Licitatório¹⁰, necessário que a Representada defina na peça convocatória, dentre os serviços integrantes do anseio de contratação, aqueles que configurem, efetivamente,

⁹ Evento 74.1.

¹⁰ “Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

[...]

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação [...].”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



parcelas de maior relevância ou valor significativo, *assim consideradas as que tenham valor individual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor estimado da contratação*, atentando-se, nessa ocasião, para o teor da citada Súmula n.º 30.

A corroborar essa conclusão o julgamento do TC-009596.989.24-4 (Sessão Plenária de 29/05/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Dimas Ramalho):

[...] **2.2.** Ingressando nas questões impugnadas pela Representante, a simplicidade verificada na redação atribuída à cláusula 8.5.2 não pode ser admitida, pois requisitar genericamente atestados que comprovem fornecimento de objeto pertinente e compatível com o plexo de serviços que a Administração pretende contratar não satisfaz aos preceitos dos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei n.º 14.133/21.

Tratando-se de questão incontroversa, a Municipalidade deverá, portanto, atribuir maior objetividade aos critérios de avaliação da qualificação técnica das proponentes mediante indicação das parcelas de maior relevância ou valor significativo, respeitados os limites legais [...].

De outra parte, em linha com o proposto pela Área Técnica desta Casa¹¹, por ocasião da modificação do ato de chamamento, recomenda-se que

¹¹ “[...] Outrossim, na esteira da impugnação, propõe-se que a Administração indique objetivamente parâmetros quantitativos mínimos para aferição da compatibilidade dos atestados de capacitação operacional com o objeto, levando em conta a redação do § 2º do art. 67 do diploma legal: [...]].

Em adendo, consoante incisos I e II do art. 67, o edital licitatório deve possibilitar que a qualificação operacional seja demonstrada por meio da realização de ‘serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior’, bem como que a capacidade profissional seja provada pela responsabilidade técnica pela execução de ‘obra ou serviço de características semelhantes’.

Dessa maneira, favorece-se a transparência e a objetividade das condições de habilitação, em benefício da competitividade do certame, evitando-se a interposição de recursos contra as decisões do pregoeiro.

[...]

No mais, incumbe-me registrar que não se deve restringir a prova de capacitação técnico-profissional à CAT, em detrimento do documento equivalente fornecido pelo CAU, visto que seria incongruente com a imposição de atestados de capacidade técnica da empresa registrados no ‘CREA e/ou CAU’, tal como consignado no subitem 3.4.1.1 do Edital. Haja vista que não houve questionamento específico neste ponto, limito-me a submeter proposta de recomendação nesse sentido.

Outro aspecto digno de nota é que o orçamento da atividade principal do objeto foi inteiramente respaldado na fonte ‘mercado’. Em nota de rodapé à planilha, evidencia-se que o procedimento consistiu em ‘cotação realizada com empresa especializada’.

[...]

Em se tratando de serviços de engenharia, os §§ 2º e 3º do art. 23 do novel Diploma Legal elencam e ordenam os parâmetros para compor o valor estimativo da contratação, dentre os quais não consta previsão expressa da pesquisa direta com fornecedores.



o Município:

- a) indique, objetivamente, parâmetros quantitativos mínimos para a aferição da compatibilidade dos atestados de capacitação operacional, tendo em conta o artigo 67, § 2º, do Diploma de Licitações¹²;
- b) possibilite que a qualificação das licitantes seja demonstrada por meio da realização anterior de *serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior*, enquanto a técnico-profissional, mediante prova de experiência na *execução de obra ou serviço de características semelhantes*;
- c) em sede de habilitação profissional, que a correspondente prova não se restrinja à Certidão de Acervo Técnica (CAT), passando a abranger, também, o documento equivalente fornecido pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, em harmonia com a imposição de que os atestados referentes à empresa sejam registrados no CREA e/ou CAU;
- d) certifique-se de que as cotações refletem a realidade dos preços de mercado, apresentando a composição dos custos unitários dos serviços no orçamento referencial; e
- e) aloque na Planilha de Preços o serviço de “limpeza final” (item XVIII do Memorial Descritivo).

Além do mais, em conformidade com a instrução da matéria, impende determinar à Municipalidade que, ao modificar a peça editalícia, passe a abarcar, em tópico único do instrumento, todos os regramentos pertinentes à habilitação técnica, a fim de evitar inabilitações desprovidas de fundamento e demover eventuais dúvidas decorrentes do conteúdo do exemplar em apreço,

Dadas as especificidades do escopo contratual em tela, soa plausível que tabelas de custos oficiais (ou mesmo outras fontes admitidas pela lei) não consigam traduzir com precisão os serviços planilhados. Nesse caso excepcional, vislumbra-se a perspectiva de emprego da cotação com fornecedores para determinados itens de serviço/fornecimento específicos.

O Manual de Obras e Serviços de Engenharia do TCESP dispõe sobre o tema e acerca das cautelas a serem adotadas pela Administração Contratante para validar os preços consultados:

[...]

Além de certificar-se de que as cotações refletem a realidade dos preços de mercado, o Executivo Municipal deve apresentar a composição dos custos unitários dos serviços no orçamento referencial (que não foi localizada na documentação constante dos autos), tudo em consonância com o sobredito art. 23, § 2º e 3º, da Nova Lei. Também deve ficar explicitamente alocado na planilha o serviço de ‘limpeza final’ (item XVIII do Memorial Descritivo). Nesses termos, submeto proposta de emissão da pertinente recomendação quanto à orçamentação”.

¹² “2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados”.



no qual a requisição relativa à demonstração da capacidade operacional está posicionada no corpo principal do edital (subitem 3.4.¹³) e em anexo denominado memorial descritivo (tópico V¹⁴); ao passo que a relativa à aptidão do profissional consta apenas desse último apêndice.

Igualmente, a imposição de que o preposto da futura contratada seja *Engenheiro Civil, ou tenha as atribuições legais para os serviços, devidamente registrado no CREA-SP* (item X do Memorial Descritivo¹⁵) não encontra amparo no artigo 118 da Lei n.º 14.133/2021¹⁶, devendo, portanto, ser retirada de tal apêndice editalício.

Acerca disso, aliás, como bem pontuou a Assessoria Especializada deste Tribunal, a figura do preposto *não precisa ser o responsável técnico pela execução dos serviços – este último, sim, deve ser profissional com formação técnica adequada à natureza do objeto, a depender das exigências legais do ramo de atividade profissional*, de sorte que a requisição combatida acaba por configurar excessiva, indevida e ilegal interferência da Prefeitura na atividade do

¹³ “**3.4. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA**

3.4.1. Serão aceitos os seguintes documentos para fins de habilitação técnica:

3.4.1.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do certame, por meio de atestados de desempenho anterior fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU; [...]”.

¹⁴ “**V- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

Tendo em vista as características do projeto básico e dos serviços a serem executados, deverá ser exigida a comprovação da capacidade técnico-profissional, mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico), e da qualificação operacional, mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrados nas entidades profissionais competentes para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação [...]”.

¹⁵ “**X – PREPOSTO**

A Contratada nomeará um preposto que a representará perante a Prefeitura Municipal de Limeira e a Fiscalização, e que terá plenos poderes para discutir com a Fiscalização todos os problemas e assuntos relacionados com a execução dos serviços.

O preposto deverá ser Engenheiro Civil, ou ter as atribuições legais para os serviços, devidamente registrado no CREA-SP.

Toda a documentação apresentada à Prefeitura e à fiscalização deverá ser assinada pelo respectivo preposto”.

¹⁶ “Art. 118. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



particular.

A par de os questionamentos até agora abordados serem procedentes, a última reclamação alinhavada na inicial não prospera. Deveras, em sede defensória, a escolha pelo piso em madeira flutuante restou justificada pela Prefeitura da seguinte forma:

[...] A escolha do piso em madeira flutuante tem por finalidade reduzir as lesões provocadas por impactos repetitivos, além de aumentar o impulsionamento dos atletas.

Tal escolha está em conformidade com o padrão atualmente existente no Ginásio de Esportes Fortunato Lucato Neto, deste município, cuja qualidade foi comprovada pela plena utilização por atletas amadores e profissionais. Além disso, a equipe destacou que é possível aproveitar a base existente sob o piso esportivo, sem a necessidade de adaptações em decorrência de alterações no tipo de revestimento [...].

Tais fundamentos, de acordo com exame empreendido por ATJ-Engenharia, podem ser aceitos para fins de conservação da opção administrativa, pois:

[...] Com efeito, o mercado reconhece vantagens na instalação do assoalho em madeira flutuante em quadras poliesportivas, a exemplo da absorção de impactos, que diminui o risco de lesões e o impacto das quedas, favorecendo a prática segura das atividades desportivas. Outros benefícios são citados, tais como impermeabilidade e alta resistência à abrasão.

Afora isso, o Órgão Contratante logrou êxito em esclarecer que a adoção da solução é apropriada *in casu*, em virtude da plausibilidade de se aproveitar a base existente no Ginásio, mitigando a necessidade de adaptações despiciendas.

Vale dizer que o levantamento de mercado acerca das possíveis alternativas e a justificativa técnica para a escolha da solução mais adequada devem integrar o Estudo Técnico Preliminar (ETP), de acordo com o art. 18, § 1º, inc. V, da Lei Federal n. 14.133/21.

Considerando que o ETP não foi carreado aos autos para confirmar se esse protocolo foi respeitado, limito-me a registrar que a Prefeitura deve atentar-se a esse aspecto.

Entrementes, assento que a Inicial absteve-se de invocar razões que indicassem serem mais vantajosas as outras opções de solução para a tecnologia do piso esportivo local, motivo pelo qual privilegio a discricionariedade motivada do Gestor Público [...].

Seja como for, porém, cumpre asseverar a Prefeitura para que o levantamento de mercado atinente às possíveis alternativas e a justificativa técnica para a opção mais adequada ao atendimento da necessidade pública integrem o Estudo Técnico Preliminar, na esteira do disposto no artigo 18, § 1º, inciso X, da Lei n.º 14.133/2021¹⁷.

¹⁷ “§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos tratados, meu voto considera **parcialmente procedente** a Representação, determinando que a **Prefeitura Municipal de Limeira**, sem prejuízo das recomendações tecidas no corpo deste voto, altere o edital do **Pregão Eletrônico n.º 192/2024**, de modo a:

- a)** no âmbito da qualificação econômico-financeira, excluir os subitens 2.1.5.2. e 3.6.1.2;
- b)** com relação à habilitação técnica: **b.1)** definir, dentre os serviços integrantes do anseio de contratação, aqueles que configurem, em concreto, parcelas de maior relevância ou valor significativo, assim consideradas as que tenham valor individual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor estimado da contratação, observando-se, nessa empreitada, o Enunciado Sumular n.º 30 desta Casa; e **b.2)** passe a abarcar, em tópico único do instrumento, todos os regramentos pertinentes à habilitação técnica; e
- c)** excluir a imposição de que o preposto da futura contratada seja Engenheiro Civil, ou tenha as atribuições legais para os serviços, devidamente registrado no CREA-SP.

Após proceder às alterações, os responsáveis pelo certame deverão proceder à nova publicação do instrumento e reabertura de prazo para formulação de propostas.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.

evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

[...]

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar; [...]"